



PUTUSAN

Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIAN PERMANA PUTRA;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/6 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemantren 3/10 RT 007 RW 013, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keenam : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf C *juncto* Pasal 71 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Ketujuh : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf D *juncto* Pasal 71 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PERMANA PUTRA, bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan



penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PERMANA PUTRA, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 366, digunakan dalam perkara lain atas nama Hermin Naning Rahayu;Barang bukti selengkapnya sebagaimana di dalam surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Agustus 2025;
4. Menetapkan supaya saksi dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PERMANA PUTRA, bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PERMANA PUTRA, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 366, digunakan dalam perkara lain atas nama Hermin Naning Rahayu;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1843/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg, tanggal 10 September 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 1843/PID.SUS/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 3 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum, mohon dihukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Keempat tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, bahwa Saksi Hermin Naning Rahayu ditangkap

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi turut serta melakukan “Tindak Pidana Orang perseorangan” yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Saksi Hermin Naning Rahayu (saksi bukan merupakan bagian dari PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) yang beralamat di Perumahan Mahabrata Residence C-7 RT 004 RW 003 Bandungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa Saksi Hermin Naning Rahayu melakukan perekrutan CPMI melalui PT NSP Cabang Malang dibantu/bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Alti Baiquniati selanjutnya sebagai interviuwer CPMI yang akan mencari job dari Asia International employment agency company Hongkong. Bahwa Sdr. Hermin Naning Rahayu sebagai orang yang mengendalikan seluruh kegiatan di PT NSP Cabang Malang mulai dari proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan, pelatihan, penampungan serta kegiatan lainnya, yang mana Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Sdr. Alti Baiquniati selaku staf bekerja atas perintah dari Sdr. Hermin Naning Rahayu dan juga Terdakwa mendapatkan gaji dan bonus dari rekening BCA Sdr. Hermin Naning Rahayu;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Kota Malang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Namun Terdakwa melakukan peranan dalam perkara ini diantaranya:
 - Selaku sopir yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) saat akan melakukan PAP/pengarahan dari BP2MI sebelum berangkat bekerja di Luar Negeri;
 - Mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Bandara Juanda Surabaya yang sudah mendapatkan job order/majikan di Hongkong;
 - Menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan datang ke PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) di Kota Malang, distasiun atau di Terminal Arjosari;
- Bahwa Saksi Alti Baiquniati alias Ade mengurus seluruh administrasi terkait dengan keberangkatan CPMI tersebut diantaranya pendaftaran siap kerja ke Dinas Tenaga Kerja setempat, surat kesehatan/medical checkup, BPJS pra, sertifikat uji kompetensi, passport, visa, tiket bahkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan denda denda bagi CPMI yang tidak jadi berangkat dan setelah persyaratan lengkap Saksi Hermin Naning Rahayu menyuruh Saksi Alti Baiquniati alias Ade dan/atau Terdakwa untuk mengantar ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan mobil milik Saksi Hermin Naning Rahayu;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Alti Baiquniati dalam bekerja sehari-harinya diperintah oleh Sdr. Hermin Naning Rahayu serta seluruh CPMI yang datang ke PT NSP Cabang Malang beranggapan Sdr. Hermin Naning Rahayu Adalah pemilik dari PT. NSP Cabang Malang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa oleh karena telah diberlakukannya ketentuan baru dalam Pasal II (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur bahwa Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, maka pidana penjara yang diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
- Bahwa dengan demikian terhadap perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat ancaman pidana secara kumulatif dengan pidana denda diubah menjadi kumulatif alternatif, maka pidana yang dijatuhkan tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1843/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1843/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1936 K/Pid.Sus/2026